

MANDADO DE SEGURANÇA TR CÍVEL Nº 5039399-48.2024.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL MARCELO DA ROCHA ROSADO

IMPETRANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

IMPETRANTE: DIANNY SILVEIRA GOMES BARBOSA

ADVOGADO(A): JOAO MARCOS MATTOS MARIANO (DPU)

ADVOGADO(A): EDUARDO JOSE TEIXEIRA DE OLIVEIRA (DPU)

IMPETRADO: JUÍZO FEDERAL DA 3ª JUIZADO ESPECIAL DE VITÓRIA

IMPETRADO: JUÍZO FEDERAL DO 3º JUIZADO ESPECIAL DE VITÓRIA

ACÓRDÃO

A 2ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, **CONCEDER A SEGURANÇA** para, ratificando os termos da liminar concedida, tornar sem efeito a decisão proferida no Evento 67 do feito originário, devendo a execução prosseguir com a limitação estabelecida no Evento 34. Sem custas (artigo 4º, I da Lei n. 9289/96). Da mesma forma sem condenação em honorários advocatícios, nos termos do artigo 25 da Lei n. 12016/09. Com o trânsito em julgado arquivem-se, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 13 de março de 2025.

5039399-48.2024.4.02.5001

500003635384 .V2

MANDADO DE SEGURANÇA TR CÍVEL Nº 5039399-48.2024.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL MARCELO DA ROCHA ROSADO

IMPETRANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS E OUTRO

IMPETRADO: JUÍZO FEDERAL DA 3ª JUIZADO ESPECIAL DE VITÓRIA E OUTRO

RELATÓRIO

01. O INSS impetra mandado de segurança, com requerimento para concessão de liminar, contra decisão do MM. Juiz Federal do 3º Juizado Especial Federal de Vitória, proferida nos autos n. 5037789-79.2023.4.02.5001/ES, que entendeu que não tendo sido apresentada renúncia expressa aos valores excedentes ao teto de alçada à época do ajuizamento da ação, e tendo a sentença incorrido em erro material ao, de ofício, promover tal limitação, não é possível a restrição em sede de cumprimento de sentença. Argumenta que houve violação da coisa julgada. Defende que caberia à parte Autora ter embargado de declaração da sentença, mas não o Juízo, em fase de cumprimento, utilizar-se desse subterfúgio processual para retificar a decisão, alterando o conteúdo decisório quanto à extensão dos efeitos (no caso, efeitos financeiros). Assevera que caso não seja concedida a medida liminar, haverá pagamento de valores bem superiores ao título executivo definido em sentença transitada em julgado.

02. Decisão monocrática deferindo o pedido liminar para suspender os efeitos da decisão do Evento 67, até julgamento final do presente *writ* (Evento 3). Manifestação da parte contrária (Evento 13).

03. Manifestação do MPF pelo prosseguimento normal do feito (Evento 10).

04. É o relatório. Passo ao exame do seu mérito.

VOTO

05. As condições fáticas e jurídicas que justificaram a decisão proferida no Evento 3 permanecem as mesmas, de modo que me valho das razões expendidas como razões de decidir o mérito do presente *mandamus*. Eis os termos lançados:

Ultrapassadas as questões processuais, passo à análise da medida liminar. Para sua concessão, em sede de Mandado de Segurança, faz-se necessária a presença de dois requisitos, concomitantemente: o fumus boni iuris e o periculum in mora. Passo à análise do primeiro.

Para tanto lanço mão de excerto extraído do julgamento do PEDILEF n. 0500051-74.2016.4.05.9810 (03/04/2018): "A Lei n. 10.259/01 dispõe, em seu artigo 3º, que compete ao Juizado Especial Federal Cível processar e julgar causas de valor até sessenta salários-mínimos.

Nas hipóteses em que o pedido visar à condenação da parte ré ao pagamento de parcelas vincendas sem prazo determinado, a fixação do valor da causa, para fins de competência do Juizado Especial, deverá considerar a soma de doze parcelas vincendas. Por sua vez, o §4º, do artigo 17, da mencionada lei, prevê a possibilidade de expedição de precatório para pagamento do débito, se o valor da execução ultrapassar a alçada do Juizado Especial Federal. A interpretação sistemática de tais regras excluiu a aplicação do art. 39, da Lei n. 9.099/95, do âmbito dos Juizados Especiais Federais (cf. TNU, PEDILEF 200471500085030, Rel. Juiz Federal Herculano Martins Nacif, DOU 03/05/2013), uma vez que a quantia que sobeja sessenta salários-mínimos pode ser objeto de execução por meio de expedição de precatório, o que afasta a admissibilidade da renúncia tácita para definição de competência (enunciado n. 17, da súmula da jurisprudência da Turma Nacional de Uniformização). (...) A possibilidade de a tramitação processual estender-se por intervalo excessivo, além de comprometer a razoável duração do processo, implica perda patrimonial significativa ao credor, caso o conteúdo da renúncia apresentada para definição de competência abrangesse valor superior às prestações vencidas, quando houve o ajuizamento da demanda, acrescidas das doze prestações vincendas computadas no valor da causa. Portanto, ressalvada manifestação expressa e clara da parte autora, a renúncia apresentada, com o intuito de definição de competência dos Juizados Especiais Federais, somente atinge as parcelas vencidas somadas a doze parcelas vincendas quando proposta a ação".

Como se vê, na hipótese, já em fase de execução foi apurado, por informação da própria autarquia, o valor devido ao autor, estabelecendo, na ocasião, limitação em razão do teto de 60 salários mínimos, considerando tanto as parcelas vencidas até o ajuizamento da ação quanto 12 parcelas vincendas (Evento 57 - OUT3 do feito de origem).

Pois bem. Como se sabe o ajuizamento de uma demanda perante o Juizado Especial Federal não importa, tacitamente, renúncia de eventuais créditos excedentes ao teto de 60 salários mínimos. Inteligência da Súmula 17 da TNU: "Não há renúncia tácita no Juizado Especial Federal, para fins de competência". Desse modo, uma vez firmada a competência do Juizado, não é possível opor óbice à execução de parcela excedente ao teto que não foi objeto de renúncia pelo autor. Nesse sentido o posicionamento da TNU, nos autos do PU 2007.70.95.0152490 (DJ 13/05/2010):

PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO NACIONAL. RENÚNCIA TÁCITA AO LIMITE DE COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS. SÚMULA Nº 17 DA TURMA NACIONAL. GARANTIA CONSTITUCIONAL DA COISA JULGADA. MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO PELO INSS. 1. Após o trânsito em julgado, a limitação do valor do título executivo ao limite de 60 (sessenta) salários mínimos quando do ajuizamento da ação, por via transversa não apenas reconhece a possibilidade de renúncia tácita no Juizado Especial Federal, como também impõe ao beneficiário de título executivo judicial a própria obrigatoriedade de renúncia ao excedente ao limite de competência, independentemente de qualquer renúncia expressa neste sentido, o que é incabível, por afrontar o enunciado da Súmula nº 17 desta Turma Nacional e a garantia constitucional da coisa julgada. 2. Pela via do mandado de segurança contra ato de juiz praticado no curso da fase executiva não pode o INSS pretender rever o valor da condenação já transitado em julgado a pretexto de limitá-lo ao limite de competência da época do ajuizamento da ação, não havendo ineficácia da sentença naquilo que exceder ao limite de competência no microsistema dos Juizados Federais. 2. Pedido de uniformização apresentado pela parte autora provido.

Destaco, por oportuno, o seguinte trecho do Voto proferido nos autos de referência:

Primeiro porque, não havendo renúncia tácita no Juizado Especial Federal, não pode o Juizado Especial Federal ou a Turma Recursal limitar de ofício o valor da causa ao limite de competência do Juizado, exceto se houver renúncia expressa neste sentido, a qual, no caso, não ocorreu. Ora, não se pode cogitar de renúncia automática pelo simples ajuizamento da ação perante Juizado Especial Federal. Segundo porque, no microsistema dos juizados especiais federais, na fase executiva, após o trânsito em julgado da sentença, não se pode falar em "falta de eficácia do título". A propósito, é verdade que no microsistema dos juizados especiais estaduais a combinação do disposto no art. 3º, § 3º, com o disposto no art. 39 da Lei nº 9.099/95 oferece suporte legislativo suficiente para que diante da mera opção pelo procedimento dos Juizados já ocorra automaticamente a renúncia (art. 3º, § 3º), ainda que tácita, sobre o excedente ao limite de competência, tanto que a sentença condenatória será ineficaz na parte que em que exceder a este limite (art. 39). Trata-se aqui de renúncia para fins de opção pelo procedimento dos juizados. Entretanto, não existe na Lei nº 10.259/2001, que regula os juizados especiais federais, disciplina similar, havendo apenas previsão de renúncia para fins de opção pela forma de pagamento na execução dos Juizados: se RPV ou precatório. Assim sendo, a existência de renúncia tácita no microsistema dos juizados especiais federais dependeria de expressa previsão legislativa neste sentido, a qual inexistente, não sendo a disciplina dos juizados especiais estaduais (art. 3º, § 3º, c/c art. 39 da Lei nº 9.099/95) subsidiariamente aplicável aos juizados especiais federais, como já decidiu esta Turma Nacional no precedente que deu origem à Súmula nº 17 (Proc. nº 2002.85.10.000594-0/SC).

Todavia, não se pode perder de vista que, com o trânsito em julgado, restam convalidados eventuais vícios do processo. Especialmente, na hipótese dos Juizados Especiais Federais, onde sequer é prevista possibilidade de manejo de ação rescisória, de modo que até mesmo vícios reputados mais graves são absorvidos pelos efeitos da coisa julgada.

Com maior similitude à hipótese dos autos, inclusive, eis que o STJ firmou o seguinte posicionamento acerca da alegação de incompetência já em fase de execução: "(...) não há falar, em sede de execução, em nulidade ocorrida no processo de conhecimento, ainda que relativa à incompetência absoluta, tendo em conta a coisa julgada" (AGRg no Ag n. 1.201.094/SP. DJr 14/12/2011).

Desse modo, deve ser considerado o quanto estabelecido no Evento 34 que, na parte dispositiva afirmou: O somatório das prestações vencidas até a data do ajuizamento da ação, acrescido de 12 prestações vincendas, fica limitado a 60 salários mínimos. Se aquele somatório tiver atingido 60

salários mínimos, a acumulação de novas parcelas a esse montante inicialmente definido somente se dará em relação às prestações que se vencerem a partir de um ano a contar da data do ajuizamento.

Dessa decisão não houve interposição de recurso por parte da autora, tendo transitado em julgado em 13/06/2024 (Evento 43). Diferente do afirmado na decisão do Evento 67, a meu ver não se trata de erro material, passível de ser sanado, nos termos do artigo 494 do CPC. O erro material não se confunde com erro de julgamento. Veja que na própria decisão do Evento 67, o magistrado afirmou, como justificativa para a retificação do suposto erro, justamente o quanto previsto na Súmula n. 17 da TNU, o que evidencia que o juiz, em verdade, promoveu revisão de seu julgado, o que não se admite.

Assim, em um juízo cognição sumária, entendo salutar, por precaução, suspender os efeitos da decisão do Evento 67.

Isso posto, **DEFIRO A LIMINAR** requerida para suspender os efeitos da decisão do Evento 67, até julgamento final do presente writ.

06. Assim sendo VOTO POR CONCEDER A SEGURANÇA para, ratificando os termos da liminar concedida, tornar sem efeito a decisão proferida no Evento 67 do feito originário, devendo a execução prosseguir com a limitação estabelecida no Evento 34. Sem custas (artigo 4º, I da Lei n. 9289/96). Da mesma forma sem condenação em honorários advocatícios, nos termos do artigo 25 da Lei n. 12016/09. Com o trânsito em julgado arquivem-se.